

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2808/2538

นายอึ้ง จิตใส

โจทก์

นายแมน เทศพิทักษ์

จำเลย

นายธเนศ พูลปัญญาวงศ์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย แล้วพิจารณาใหม่ตามรูปคดีต่อไป ศาลนี้จึงมีคำสั่ง ให้นัดสืบพยานโจทก์ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 แล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1)จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลแก่จำเลยทั้งหมด จำเลยเห็นว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิใช่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เพราะเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว คดีได้เสร็จสิ้นจากศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่มีกระบวนการพิจารณาคดีอีกต่อไปในชั้นอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย เหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทและห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง กับขอให้ศาลบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท เป็นของโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษา ของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยแล้วพิพากษาใหม่ ตามรูปคดี

ต่อไป จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 50) จำเลยจึงยื่น คำร้องนี้ (อันดับ 51)

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าประเด็นข้อสองเป็นปัญหา ข้อเท็จจริงซึ่ง โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ส่งมอบการครอบครอง ที่ดินพิพาทให้โจทก์แล้ว แต่จำเลย ให้การต่อสู้ว่าไม่เคย สละการครอบครองที่ดินพิพาทให้โจทก์ ศาลชั้นต้นจึงต้องทำ การสืบพยานโจทก์จำเลยให้ได้ความจริงเสียก่อน หากได้ความว่า จำเลยสละสิทธิ ครอบครองที่ดินพิพาทแล้วเมื่อพ้นกำหนดเวลา ห้ามโอนโจทก์อาจได้สิทธิครอบครอง ก็ได้ และพิพากษายกคำพิพากษา ศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานโจทก์ จำเลย แล้วพิพากษาใหม่ อันเป็นคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 243(2) ซึ่งจำเลยมีสิทธิฎีกาได้ตามมาตรา 247 ทั้งยังเป็นปัญหาข้อ กฎหมายจึงให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าประเด็นข้อสองเป็นปัญหา ข้อเท็จจริงซึ่ง โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ส่งมอบการครอบครอง ที่ดินพิพาทให้โจทก์แล้ว แต่จำเลย ให้การต่อสู้ว่าไม่เคย สละการครอบครองที่ดินพิพาทให้โจทก์ ศาลชั้นต้นจึงต้องทำ การสืบพยานโจทก์จำเลยให้ได้ความจริงเสียก่อน หากได้ความว่า จำเลยสละสิทธิ ครอบครองที่ดินพิพาทแล้วเมื่อพ้นกำหนดเวลา ห้ามโอนโจทก์อาจได้สิทธิครอบครอง ก็ได้ และพิพากษายกคำพิพากษา ศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานโจทก์ จำเลย แล้วพิพากษาใหม่ อันเป็นคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 243(2) ซึ่งจำเลยมีสิทธิฎีกาได้ตามมาตรา 247 ทั้งยังเป็นปัญหาข้อ กฎหมายจึงให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ